

1519119-96.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 8ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu
JOSÉ CAMELO LEITÃO

Vistos.

JOSÉ CAMELO LEITÃO foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 0h00, durante repouso noturno, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
8ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519119-96.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1519119-96.2022.8.26.0228 - c. 2022/001032
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu
JOSÉ CAMELO LEITÃO

Vistos.

JOSÉ CAMELO LEITÃO foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 0h00, durante repouso noturno, na Rua Marivaldo Fernandes, nº 70, Socorro, nesta Capital, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, ferramentas como furadeira, serra elétrica, "makita", avaliados em cerca de R\$ 3000,00 (três mil reais), pertencentes à vítima Leandro Pereira da Silva (cf. B.O. de fls. 2/4), apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede, em parte.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.), pelo laudo pericial que comprova o rompimento e a escalada (fls. 112/118), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; em Juízo, confessou a prática do delito.

Afirmou que perdeu a esposa e dois filhos em acidente de ônibus, motivo pelo qual mergulhou na bebida alcoólica. Na data dos fatos, foi ao local dos fatos e acabou dormindo no telhado, sendo acordado pelos policiais. Não sabe dizer se entrou no local para praticar furto; de nada se recorda. Foi processado no ano de 1990. Tem quatro filhos menores.

A prova oral é robusta.

A testemunha Kaio Oracio de Oliveira, policial militar, afirmou que receberam notícia via COPOM da tentativa de furto. Chegando ao local, se depararam com uma bicicleta e foram avisados por um vizinho que havia gente dentro da casa. Entraram, se depararam com uma porta com sinais de arrombamento. Logo, o vizinho voltou a chama-los, dizendo que o indivíduo estava no telhado. Avistaram o réu, que, após relutar, desceu e foi abordado. Para entrar no imóvel, é provável que o réu tenha pulado o portão, que estava trancado. O portão tinha cerca de dois metros. Havia ferramentas próximas à porta, que o acusado admitiu ter separado para a subtração. Reconhecem o acusado em audiência. O acusado não aparentava estar em situação de rua, mas estava "com odor forte", inclusive de álcool. Não parecia ter feito uso de drogas.

A testemunha Roger Macelli Barreto de Goes, policial militar, afirmou que, chegando ao local, escutaram um barulho vindo dos fundos e para lá se dirigiram, sendo avisados por um vizinho que havia gente dentro da residência, que estava em reforma. Avistaram o réu, que, após relutar, desceu, foi abordado e declarou que estava trabalhando no imóvel e que lá estava para buscar ferramenta, com a permissão do mestre de obras. Logo a vítima chegou e disse que o réu já tinha trabalhado com ele, mas não tinha autorização para retirar ferramentas. Havia uma porta arrombada. O acusado pulou o portão, que tinha cerca de dois metros. O acusado não aparentava ter feito uso de álcool ou drogas. Conduziu o acusado ao pronto socorro, porque ele estava com o pé machucado.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é robusto, suficiente para embasar um decreto condenatório.

As testemunhas policiais militares reconheceram o acusado como sendo a pessoa detida quando tentava furtar as ferramentas.

Além do suficiente reconhecimento, fizeram relatos seguros e coerentes sobre a ocorrência, harmônicos com aqueles da fase investigatória.

Restou evidenciado que o réu, apesar de já ter trabalhado no local, não tinha

autorização para retirar ferramentas.

Os depoimentos prestados são merecedores de total credibilidade, pois não há indicação nos autos de que teriam motivos para incriminar falsamente o acusado. Ressalte-se que pequenas divergências nos depoimentos são compreensíveis e não maculam a prova; ao contrário, demonstram que as testemunhas não vieram a Juízo com depoimentos combinados a fim de incriminar o réu a qualquer custo. Salienta-se que o acusado admitiu em Juízo que foi detido no local dos fatos, o que dá mais credibilidade à prova.

Na frente, o imóvel possuía gradis e portão, sendo a escalada a única maneira de acessá-lo, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais.

O laudo pericial de fls. 112/118, assim como a prova oral colhida, atesta o rompimento de obstáculo.

Portando, comprovadas as qualificadoras mencionadas na exordial.

Em suma, todos os elementos carreados aos autos convergem para a responsabilização do réu pelo delito que lhe é imputado.

Embora comungue de entendimento em sentido contrário, por força de recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos que geraram o Tema 1.087, deixo de aplicar a majorante do repouso noturno ao furto qualificado.

Comprovados os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

Considero desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ante a seus maus antecedentes. Já foi condenado e cumpriu penas pela prática de um roubo e uma tentativa de homicídio (30ª VC e 3ª Vara do Júri - fls. 37 e 38), o que revela personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade.

Não bastasse, o delito é duplamente qualificado. Assim, a segunda qualificadora atua como agravante da primeira (nesse sentido, RT's 600/338 e 624/290).

Assim sendo, na primeira fase de fixação da pena, estabeleço-a acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O acusado é reincidente (27ª VC - fls. 37/38).

Elevo de um sexto a pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa.

O acusado percorreu razoável parcela do iter criminis, sendo abordado quando já havia separado as ferramentas que pretendia subtrair.

Dessa forma, diminuo a pena de metade, tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, eis que ausentes outras causas modificadoras.

Incabível o reconhecimento do furto privilegiado, porquanto essa figura jurídica tem por objetivo beneficiar o agente que se envolve pela primeira vez em ocorrência delituosa, a fim de desestimular a reiteração criminosa. Não é esse o caso do réu, que possui duas condenações e é, ainda, reincidente.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação penal e condeno JOSÉ CAMELO LEITÃO como incurso no artigo 155, 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder sursis, uma vez que lhes são desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e, ainda, ante a sua reincidência.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, notadamente a personalidade do réu, voltada à criminalidade, o que certamente coloca em risco a ordem pública e a paz social.

Assim, a quantidade de pena imposta, por si só, não pode ser circunstância apta a obrigar o julgador a impor ao acusado regime prisional mais brando.

Assim sendo, ainda que se considerasse a detração penal, o regime inicial fixado

seria o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendável no presente caso, único capaz de atender às finalidades preventiva e retributiva da pena, consoante a fundamentação acima.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta, bem como o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso por este feito, vez que pode possuir outras penas em cumprimento ou ainda na pendência.

Os requisitos que justificam a prisão cautelar ainda permanecem íntegros, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, eis que o acusado revela personalidade voltada à vida do crime.

Com efeito, a sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos perigosos, exigindo do Estado-Juiz severa reprimenda, segregando-os do convívio social.

Fica, portanto, mantida a prisão cautelar do réu.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro ao réu a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA